

RECURSO CÍVEL Nº 5001479-74.2024.4.02.5119/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: IRINEU DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A (RÉU)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE ENTIDADE PAGADORA E ENTIDADE BENEFICIADA PELOS DESCONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. TEMA 183 DA TNU. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. Ocorrência. Sentença tornada insubsistente.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, de modo a tornar insubsistente a sentença, e assim assegurar o processamento e o julgamento do mérito da demanda em primeiro grau de jurisdição. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5001479-74.2024.4.02.5119

510014810372 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5001479-74.2024.4.02.5119/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: IRINEU DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 6, RECLNO1], em face da sentença [evento 3, SENT1] de extinção do processo, sem resolução do mérito, dos pedidos alusivos à anulação de empréstimo consignado não reconhecido, bem como a suspensão dos descontos, devolução das parcelas descontadas e compensação por alegado dano moral.

Sustenta, em suma, a legitimidade passiva do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao passo em que atua enquanto órgão responsável pela retenção dos repasses à instituição financeira responsável pelo contrato impugnado, nos termos do artigo 6º, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.820/2003. Pugna assim, pela anulação da sentença.

Contrarrazões oferecidas [evento 11, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar a tempestividade do recurso [eventos 4 e 6]. Custas recolhidas [evento 18, CUSTAS1].

Como visto, a controvérsia recursal decorre do reconhecimento, ou não, da legitimidade do INSS para figurar no polo passivo da ação, decorrente de descontos não reconhecidos pelo demandante, realizados no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 133.211.008-5.

No caso concreto verifica-se que a parte autora impugna o contrato de cartão de crédito consignado sobre a Reserva de Margem Consignável - RMC supostamente celebrado mediante fraude junto ao Banco Agibank S.A., enquanto que o pagamento do benefício previdenciário é realizado junto ao Banco BMG S.A., consoante se observa [evento 1, HISCRE11]:

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO

Nº Benefício: 133.211.008-5

Situação: ATIVO

Pago em: BANCO BMG S A

Meio: Conta Corrente

Agência: 49

Conta Corrente: 0163792271

Não possui procurador

Não possui representante legal

Não é pensão alimentícia

Liberado para empréstimo

Elegível para empréstimos

CARTÃO DE CRÉDITO - RMC										
CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*										
CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	VALOR		DATA		
						LIMITE DE CARTÃO	RESERVA ATUALIZADO	SUSPENSÃO BANCO	SUSPENSÃO INSS	REATIVAÇÃO INSS
133211008500000000012	Reserva de Margem para Cartão (RMC)	BSA - AGIBANK FINANCEIRA S.A.	Ativo	Averbação nova	12/04/17	R\$2.108,77	R\$122,81			

Em casos como o presente, hipóteses em que a contratação do empréstimo é feita por instituição financeira que difere daquela em que a parte recebe o benefício, há retenção por parte do INSS, efetuando o pagamento em favor da instituição financeira beneficiada pelo contrato. Nesse sentido, dispõe o art. 6º, § 2º, I, da Lei nº 10.820/2003:

(...)

§ 2º Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo restringe-se à: (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; e

II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

(...)

Desta forma, considerando-se a responsabilidade pelo gerenciamento da fonte de pagamento onde se deu os descontos controvertidos, os quais somente são efetivados mediante o acolhimento prévio operacional da autarquia, há legitimidade do INSS para figurar no polo passivo da ação e, portanto, interesse de agir do recorrente em relação à autarquia previdenciária.

A matéria ora apreciada foi submetida a julgamento pela Turma Nacional de Uniformização - TNU, que fixou a seguinte tese:

Tema 183 TNU - I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Dessa forma, exigir que a primeira demanda seja ajuizada exclusivamente contra a instituição financeira na Justiça Estadual, para que apenas após a constatação da insolvência do devedor principal se inicie nova ação em face da autarquia previdenciária, resultaria em morosidade processual excessiva, além de comprometer a própria competência da Justiça Federal.

A extinção do feito sem julgamento de mérito configura, *in casu*, negativa de jurisdição a ensejar a incidência da ressalva constante da parte final do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais desta Seção Judiciária, verbis:

“Enunciado 18. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Nessas condições, **VOTO** por **CONHECER** e **DAR PROVIMENTO** ao recurso, **de modo a tornar insubsistente a sentença, e assim assegurar o processamento e o julgamento do mérito da demanda em primeiro grau de jurisdição.** Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5001479-74.2024.4.02.5119

510014810371 .V3